

1501101-13.2021.8.26.0244

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267646/2021 - DEL.POL.ILHA

COMPRIDA, 20581982 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA, 1033/21/118 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA,

2267646 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

2ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501101-13.2021.8.26.0244 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501101-13.2021.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267646/2021 - DEL.POL.ILHA

COMPRIDA, 20581982 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA, 1033/21/118 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA,

2267646 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DAVID DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

FERNANDO DAVID DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 15h10min, na Rua Fernando Sabino, nº 01, Boqueirão Norte, na cidade de Ilha Comprida/SP, Comarca de Iguape, o réu trazia consigo 81 (oitenta e uma) pedras de crack, com massa total aproximada de 10,37g (dez gramas e trinta e sete decigramas) e 125 (cento e vinte e cinco) porções de maconha, com massa total aproximada de 603,26 (seiscentos e três gramas

e vinte e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar¹ (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 06, laudo de constatação preliminar de fl. 07 e laudo definitivo de fls. 71/73). Devidamente notificado (fl. 95), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fl. 99).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), a denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022, oportunidade em que também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 102/106).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais em audiência.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, ratificando o fato de o réu ser primário e ter confessado os fatos a ele imputados, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a substituição por penas restritivas de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 07), laudo pericial (fls. 71/73 e 144/146), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

Ouvida em Juízo, a testemunha Igor de Ramos Aguiar, policial militar, disse que estava em patrulhamento no balneário quando viu o réu num terreno onde é feito tráfico. Que viu o réu correndo com uma sacola e abordou o réu e achou drogas e quantia em dinheiro. Que era maconha e crack, salvo engano. Que reconhece o réu nesta oportunidade.

Ouvida em Juízo, a testemunha Flávio Márcio Muniz, policial militar, disse que estava em patrulhamento no balneário e que viu dois indivíduos correndo no mato. Que, no então, não foi possível detê-los, tendo regressado outro dia ao local, oportunidade que viu o réu correndo com uma sacola. que nesta oportunidade o réu estava sozinho. Que o réu estava com quantia razoável de drogas. Que depois da detenção do réu o local passou a ser conhecido. Que reconhece o réu nesta oportunidade.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime a ele imputado. Disse que foi a primeira vez e que estava sozinho. Que fez por necessidade e que trabalhava com seu pai como ajudante e que o serviço ficou pouco por isso acabou praticando o crime. Que pretende trabalhar no momento que sair da prisão. Que está arrependido do que aconteceu. Que deveria ter ouvido seus pais.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelo réu (confissão) encontra-se em consonância com os depoimentos dos policiais, não havendo contradições que indiquem divergência entre as versões apresentadas.

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Os policiais, segundo afirmaram e foi confirmado pelo próprio acusado, sequer conheciam o réu, e interesse algum teriam em prejudicá-lo imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos policiais a prisão supostamente ilegal.

Além disso, como dito, existem nos autos o auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 07), laudo pericial (fls. 71/73 e 144/146), confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. No que concerne ao crime do art. 33, da Lei 11.343/06, a culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas o "crack", entorpecente altamente nocivo à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores - Recurso defensivo - Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei

8.069/90 - Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas - Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico de drogas - Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") - Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida - Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau. (TJSP; Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018). Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não os possui de forma a desabonar sua ficha criminal (fls. 142/143), razão pela qual a pena-base não merece majoração neste particular. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima entendo que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada. Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes de pena. Presente, no entanto, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual sua pena intermediária fica estabelecida em seu patamar mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no piso legal, tudo em observância à Súmula n.º 231, do STJ.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes estão quaisquer causas de aumento de pena. Aplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa).

Portanto, diante do contexto fático e probatório constante dos autos e ainda considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do princípio da individualização das penas, sem descuidar, entretanto, da quantidade de drogas apreendidas com o réu - 81 (oitenta e uma) pedras de crack, com massa total aproximada de 10,37g (dez gramas e trinta e sete decigramas) e 125 (cento e vinte e cinco) porções de maconha, com massa total aproximada de 603,26 (seiscentos e três gramas e vinte e seis decigramas) - , entende-se que o redutor deva ser aplicado em seu patamar intermediário, qual seja, 1/3 (um terço).

Assim, resta estabelecida como sendo definitiva a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se, o regime prisional inicial semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal, considerando haver circunstância judicial desfavorável em face do réu (art. 59, inciso III, do Código Penal).

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44, inciso III e art. 77, inciso II, (circunstâncias judiciais desfavoráveis - culpabilidade), ambos do Código Penal, deixa-se de substituir ou suspender a pena do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu FERNANDO DAVID DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, calculados no piso legal, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

Considerando o regime prisional inicial fixado para cumprimento de pena, menos rigoroso que o acautelamento preventivo, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

Anote-se que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que o acusado ficou preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo, se for o caso.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Iguape, 28 de abril de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA